

주 의 요 구(부 서) · 개 선 요 구

제 목 사전규격공개 제도 미준수

관 계 부 서 총무처, 거제지사, 여수지사, 평택지사

조 치 부 서 총무처, 거제지사, 여수지사, 평택지사

내 용

1. 업무 개요

정부는 계약을 발주할 때 특정 업체의 제품을 노려 규격을 정하고 납품받는 이른바 ‘규격 알박기’와 같은 입찰 비리를 근절하기 위하여 2016. 1월 「정부 입찰·계약 집행기준」을 개정하여 사전규격공개 제도를 도입하였으며, 공사도 계약 발주시 이를 준수하여 업무를 처리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

기재부 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제77조¹⁾에 따르면 공공기관 계약담당자는 물품의 제조, 구매 및 용역 등의 경쟁입찰 시 입찰에 부치고자 하는 규격 등을 이해관계자에게 사전공개 열람토록 함으로써 입찰참여의 기회균등과 공정한 경쟁을 유도하도록 조치하여야 한다.

사전규격공개는 5일간 전자조달시스템을 통해 이루어지나, 긴급한 경우에는 3일로 단축하여 공개할 수 있으며 당해연도에 1회 이상 규격을 사전공개한 물품 및 용역에 대해서는 사전규격공개를 생략할 수 있다.

1) 기재부 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제77조(구매규격 사전공개) ①계약담당공무원은 물품 및 용역을 경쟁입찰에 부치고자 할 때에는 다음에 정하는 구매규격을 사전에 공개하여야 한다. 다만, 해당연도에 1회 이상 규격을 사전에 공개한 물품 및 용역에 대하여는 사전공개절차를 생략할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

사전규격공개 절차와 관련하여 2019. 1. 1. 이후 감사일 현재까지 경쟁입찰로 발주된 물품 및 용역계약의 규격공개 실시 여부를 점검한 결과, [표 8]과 같이 일부 부서에서는 규격공개를 아예 실시하지 않거나, 긴급한 경우가 아닌데도 공개 기일(5일)을 준수하지 않았다.

[표 8] 사전규격공개 절차 미준수 현황

No.	대상부서	계약명	계약기간	비고
1	총무처	▪ 2019년도 울산지사 통근버스 임차용역	2019. 2. 1. ~ 12. 31.	미실시
2	여수지사	▪ JETTY 원유부두 품소화약제 구매	2019. 3. 13. ~ 6. 13.	미실시
3	평택지사	▪ 제 품유 SLOP OIL PUMP 구매	2019. 8. 7. ~ 11. 5.	미실시
4	총무처	▪ 2020년도 한국석유공사 달력 및 수첩 제작구매	2019. 9. 17. ~ 12. 14.	2일만 공개 (8. 20. ~ 8. 22.)
5	총무처	▪ 휘발유 탱크용 VOC 처리설비 설치 설계용역	2019. 6. 17. ~ 9. 16.	4일만 공개 (5. 16. ~ 5. 20.)
6	총무처	▪ 2019년도 거제지사 직원 통근버스 임차용역	2019. 2. 1. ~ 1. 31.	3일만 공개 (1. 14. ~ 1. 17.)
7	거제지사	▪ 거제 2차 SHAFT 삼출수 펌프 구매	2019. 9. 20. ~ 12. 28.	4일만 공개 (8. 19. ~ 8. 23.)
8	거제지사	▪ 거제 입출하부두 친환경 포소화약제 구매(총진포함)	2019. 9. 25. ~ 11. 3.	4일만 공개 (8. 19. ~ 8. 23.)

한편, 2016. 12. 30. 기재부는 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」를 개정하여 당초 사전규격공개 대상을 추정가격 1억원 이상 경쟁입찰에서 전체 경쟁입찰로 확대하였는데, 현재 공사 계약업무 담당자들이 참고하는 HSEQ 「발주업무 절차서」 일부 내용²⁾이 과거 계약예규의 내용을 그대로 포함하고 있어 조속한

2) 舊총무관리처에서 기재부 계약예규 개정사항을 반영하여 '17. 9월 「발주업무 절차서」를 개정할 때 절차서 본문의 내용은 수정하였으나, 동 절차서의 [붙임7] “고시금액 미만 기술용역 일반용역 및 기타용역(적격심사 대상) 세부업무 흐름도”부터 [붙임11] “2단계경쟁입찰 등의 세부업무 흐름도”의 내용은 수정하지 않음(기존의 추정가격이

개정이 요구된다.

관계부서 의견 및 검토결과

- ① 총무처는 감사 지적사항을 수용하면서 기재부 계약예규 사항을 반영하여 「발주 업무 절차서」를 개정하겠다고 답변하였다.
- ② 여수지사, 거제지사, 평택지사는 감사 지적사항을 수용하면서 자체교육 등을 통해 계약담당자가 사전규격공개 관련 현재의 제도와 규정을 숙지할 수 있도록 유의하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

- ① 총무처장, 거제지사장, 여수지사장, 평택지사장은 계약담당자에 대한 자체 교육 등을 통해 사전규격공개 제도가 준수되도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. (주의요구(부서))
- ② 총무처장은 계약업무 담당자가 참고하는 「발주업무 절차서」 중 사전규격공개에 관련된 내용이 기재부 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제77조와 일치하도록 조속히 개정하시기 바랍니다. (개선요구)

1억원 이상인 물품 구매 및 용역에 대하여 사전규격공개를 실시하도록 설명)